

JOUR 7 : Travaux, urbanisme, division et stratégie d'investisseur

Objectifs du jour

- Estimer, contractualiser et piloter des travaux.
- Maîtriser l'urbanisme utile à l'investisseur : PLU, autorisations, recours, changement de destination.
- Savoir diviser un bien (logement, immeuble, terrain) en toute légalité.
- Définir ta stratégie, ta structuration de groupe et ton plan d'action à 90 jours.

PARTIE A : Les travaux

A.1 Estimer les travaux : ratios indicatifs (2026, hors Île-de-France, ordres de grandeur TTC)

Nature	Coût
Rafraîchissement (peinture, sols, petites reprises)	250 à 500 €/m ²
Rénovation complète du second œuvre (électricité, plomberie, cloisons, sols, cuisine, SDB)	800 à 1 300 €/m ²
Rénovation lourde avec reprise de structure	1 300 à 2 200 €/m ²
Électricité complète (mise aux normes NF C 15-100)	90 à 130 €/m ²
Cuisine équipée (entrée / milieu de gamme)	4 000 à 12 000 €
Salle d'eau complète	6 000 à 12 000 €
Fenêtre PVC double vitrage posée	600 à 1 200 € l'unité
Isolation des combles perdus	25 à 50 €/m ²
Isolation thermique par l'extérieur (ITE)	150 à 250 €/m ² de façade
Réfection de toiture	150 à 300 €/m ²
Pompe à chaleur air/eau	12 000 à 18 000 €
Démolition / évacuation	30 à 80 €/m ²

Règles : commence par ces ratios pour la pré-étude, puis demande **au moins 3 devis détaillés** avant l'offre (ou pendant la période sous condition). **Ajoute 10 à 15 % d'aléas**, et **20 %** dans l'ancien d'avant 1948.

A.2 Les corps d'état dans l'ordre du chantier

1. Curage et démolition, désamiantage si nécessaire (repérage amiante avant travaux **obligatoire** pour les bâtiments d'avant 1997).
2. Gros œuvre et maçonnerie (ouvertures de murs porteurs : **étude d'un bureau d'études structure et accord de copropriété**).
3. Charpente, couverture, étanchéité.

4. Menuiseries extérieures (mise hors d'air).
5. Réseaux : plomberie, chauffage, ventilation, électricité (en même temps que les cloisons).
6. Plâtrerie, isolation, cloisons, faux plafonds.
7. Chapes, carrelage, sols.
8. Menuiseries intérieures, cuisine, sanitaires.
9. Peinture et finitions.
10. Nettoyage, réception, diagnostics après travaux (DPE, électricité).

A.3 Contractualiser

- **Devis détaillé** (quantités, prix unitaires, marques, délais), signé, avec les **attestations d'assurance décennale et RC Pro** valides à la date d'ouverture du chantier et couvrant **les activités réellement exercées**.
- **Marché à forfait** (art. 1793 C. civ.) pour figer le prix. Les travaux supplémentaires ne sont dus que s'ils sont **acceptés par écrit**.
- **Planning** avec **pénalités de retard** (par exemple 1/1000 du marché par jour).
- **Acomptes** limités ($\leq 30\%$ à la commande), paiement sur **situations de travaux** vérifiées.
- **Retenue de garantie** de 5 % pendant un an (loi du 16 juillet 1971), ou caution bancaire de l'entreprise.
- **Maîtrise d'œuvre** : architecte ou maître d'œuvre (8 à 15 % du montant des travaux) dès que le chantier dépasse environ 50 000 € ou comporte plusieurs lots. **Coordonnateur SPS** obligatoire dès que plusieurs entreprises interviennent (hors particulier pour son propre logement).
- **Assurance dommages-ouvrage** souscrite **avant l'ouverture du chantier** (voir jour 3).

A.4 Piloter et réceptionner

- **Réunion de chantier hebdomadaire** avec compte rendu écrit (photos, décisions, avancement, points bloquants).
- **Tableau de suivi budgétaire** : budget, engagé, facturé, payé, écart.
- **Réception** : procès-verbal **avec ou sans réserves**. C'est le point de départ des garanties :
- **Garantie de parfait achèvement** : 1 an, tous les désordres signalés.
- **Garantie biennale** (de bon fonctionnement) : 2 ans, équipements dissociables (volets, robinetterie, chaudière).
- **Garantie décennale** : 10 ans, désordres qui compromettent la solidité ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
- Conserve un **dossier d'ouvrage** complet : il te sera demandé à la revente.

A.5 Les travaux énergétiques, levier de valeur

Leviers dans l'ordre du rapport coût / gain de classe DPE :

1. Isolation des combles et des rampants.
2. Remplacement d'un chauffage électrique ancien ou fioul par une **PAC** ou des radiateurs à inertie performants avec programmation.
3. **VMC** (hygroréglable).
4. Menuiseries double vitrage.
5. Isolation des murs (intérieur ou extérieur) et du plancher bas.

6. Eau chaude thermodynamique.

Aides (réservées aux propriétaires qui occupent ou louent en résidence principale, **pas aux MdB**) : MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur accompagnée par un **Accompagnateur Rénov'**), CEE (primes énergie), **éco-PTZ**, TVA à 5,5 %. Les montants et conditions de MaPrimeRénov' ont été modifiés plusieurs fois en 2025-2026 : [△ à vérifier sur france-renov.gouv.fr](https://france-renov.gouv.fr).

Astuce : Stratégie « passoire » : acheter des biens F/G décotés (propriétaires contraints de vendre) et les passer en C/D, c'est l'une des meilleures sources de valeur de la décennie.

PARTIE B : L'urbanisme pour l'investisseur

B.1 Les documents de référence

- **PLU / PLUi** (plan local d'urbanisme, intercommunal) : il définit les **zones** (U urbaines, AU à urbaniser, A agricoles, N naturelles) et les **règles** : destinations autorisées, **emprise au sol**, **hauteur**, **implantation** par rapport aux voies et aux limites, **stationnement**, **pleine terre** et espaces verts, aspect extérieur. Consultable sur le **Géoportail de l'urbanisme** ou en mairie. (Le COS a été supprimé par la loi ALUR en 2014.)
- **Servitudes d'utilité publique** : périmètre des monuments historiques (**avis de l'ABF**), PPRI (inondation), etc.
- **Certificat d'urbanisme** : **CUa** informatif (1 mois) ou **CUb** opérationnel (2 mois), qui dit si ton projet est réalisable. Il **cristallise les règles pendant 18 mois**.
- **ZAN (zéro artificialisation nette)** : l'objectif de réduction de la consommation d'espaces rend le foncier constructible plus rare. Cela valorise la **densification** (division parcellaire, surélévation, transformation de bureaux).

B.2 Les autorisations

Autorisation	Cas principaux	Délai d'instruction
Aucune	Travaux intérieurs sans changement de destination ni de structure	—
Déclaration préalable (DP)	Création de 5 à 20 m ² de surface (jusqu'à 40 m² en zone U si le total reste ≤ 150 m ²), modification de l'aspect extérieur (fenêtres, façades, toiture), changement de destination sans modification de la structure porteuse ni de la façade , division foncière sans création de voies ou espaces communs, piscines ≤ 100 m ²	1 mois (2 mois en secteur ABF)
Permis de construire (PC)	Création de plus de 20 m ² (ou 40 m ²), changement de destination avec modification de la structure ou de la façade	2 mois (maison individuelle), 3 mois (autres), +1 mois en secteur ABF
Permis d'aménager	Lotissement avec voies ou espaces communs, ou en site protégé	3 mois
Permis de démolir	Dans les secteurs où il est institué	2 mois

- **Architecte obligatoire** pour un PC si la surface de plancher dépasse **150 m²**, et **toujours pour une personne morale** (SCI, SAS), sauf exceptions agricoles. C'est un point que les débutants oublient.
- **Affichage** du panneau sur le terrain dès l'obtention, visible de la voie publique, pendant toute la durée du chantier. Il fait courir le **délai de recours des tiers de 2 mois**. Le **retrait** par l'administration est possible pendant **3 mois**.
- **Fin de chantier** : dépôt de la **DAACT** (déclaration attestant l'achèvement et la conformité). La mairie dispose de 3 mois (5 mois en secteur protégé) pour contester la conformité.
- **Taxe d'aménagement** : surface créée × valeur forfaitaire (≈ 900 à 1 000 €/m², actualisée chaque année) × taux communal (1 à 5 %, jusqu'à 20 %) + taux départemental. À intégrer au business plan dès qu'on crée de la surface.

B.3 Destination et usage : deux notions différentes

- **La destination** relève du **Code de l'urbanisme** : 5 destinations (exploitation agricole et forestière, **habitation, commerce et activités de service**, équipements d'intérêt collectif et services publics, **autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire**, dont les bureaux) et 20 sous-destinations. Passer d'un bureau à un logement est un **changement de destination** (DP ou PC).
- **L'usage** relève du **Code de la construction et de l'habitation** (art. L631-7) : dans les communes de plus de 200 000 habitants, en petite couronne et dans les communes qui l'ont instauré, transformer un **local d'habitation** en autre chose (bureau, meublé de tourisme) exige une **autorisation de changement d'usage**, souvent avec **compensation**.
- Il faut **les deux** pour certaines opérations (par exemple, transformer un logement en bureau à Paris).

PARTIE C : Diviser en toute légalité

C.1 Diviser un logement ou une maison en plusieurs logements

1. **Vérifier le PLU** : la destination « habitation » est-elle autorisée ? Quelles sont les **obligations de stationnement** par logement créé (souvent le point bloquant) ? Faut-il une DP ou un PC (modification de façade, création d'ouvertures) ?
2. **Permis de diviser** : certaines communes (loi ALUR) soumettent à autorisation préalable la division d'un immeuble en plusieurs logements. Renseigne-toi en mairie.
3. **Interdictions (art. L111-6-1 CCH)** : pas de local de moins de **14 m² et 33 m³**, pas de local sans installation d'eau, d'assainissement ou d'électricité, pas de local frappé d'insalubrité ou de péril, etc.
4. **Technique** : un compteur par logement (électricité, eau, voire gaz), isolation phonique entre logements, sécurité incendie.
5. **En copropriété** : l'**accord de l'AG** est nécessaire pour la modification de l'état descriptif de division et de la répartition des charges (majorité de l'article 25 ou 26 selon les cas, voire l'unanimité si les parties communes sont touchées).

C.2 Mettre un immeuble en copropriété (découpe)

1. **Géomètre-expert** : plans, **état descriptif de division** (EDD), calcul des **tantièmes** de parties communes et de charges.
2. **Notaire** : rédaction du **règlement de copropriété** et publication au service de la publicité foncière.

3. Désignation d'un **syndic** (provisoire), ouverture d'un compte séparé, immatriculation au **registre national des copropriétés**, assurance de l'immeuble.
4. **Diagnostics** par lot (Carrez, DPE, etc.) et **diagnostic technique global** (DTG) ou **PPT** selon la taille et l'âge.
5. **Locataires en place** : respecter leurs **droits de préemption** lors de la première vente de chaque lot après division (loi de 1975) et les éventuels accords collectifs pour les ventes de plus de 5 logements.
Budget : environ 1 500 à 3 000 € par lot (géomètre et notaire).

C.3 Diviser un terrain (détachement de terrain à bâtir)

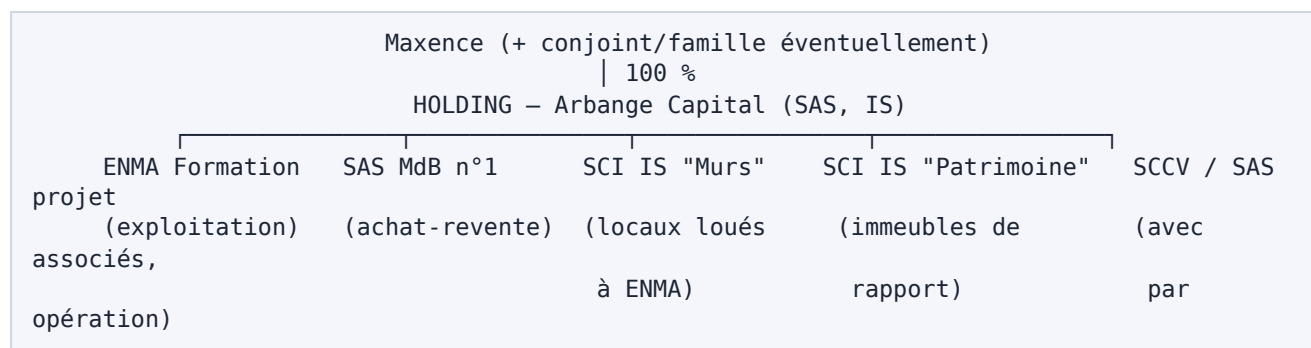
1. **Étude du PLU** : taille minimale, emprise au sol résiduelle de la maison existante, accès (servitude de passage ou accès direct), réseaux.
2. **Déclaration préalable de division** (sans voies ni espaces communs), ou **permis d'aménager** au-delà. La division crée un **lotissement** au sens du Code de l'urbanisme. Les règles du lotissement peuvent s'appliquer pendant 10 ans.
3. **Bornage** par un géomètre-expert, **document d'arpentage**, nouvelle numérotation cadastrale.
4. **Viabilisation** (eau, électricité, assainissement, télécom) ou mention « non viabilisé » dans la vente.
5. **Étude de sol G1** obligatoire (loi ELAN) pour la vente d'un terrain constructible en zone d'**argile** à risque moyen ou fort.
6. **Fiscalité** : TVA sur le terrain à bâtir pour un MdB (voir jour 6). Pour un particulier qui vend une partie de son jardin, c'est une plus-value des particuliers, sans exonération RP si le terrain détaché n'est pas une dépendance immédiate cédée en même temps que la maison.

PARTIE D : Stratégie, structuration et plan d'action

D.1 Le parcours d'un investisseur professionnel

Phase	Horizon	Objectif	Actions
1. Fondations	0-6 mois	Premier actif et crédibilité bancaire	1 acquisition locative (LMNP réel ou SCI), constitution de l'équipe (notaire, comptable, courtier, artisans)
2. Premières marges	6-18 mois	1 à 2 opérations MdB	Création de la SAS MdB sous la holding , opérations de 150 à 300 k€ avec peu de risque technique
3. Industrialisation	18-36 mois	3 à 6 opérations par an + patrimoine	Tour de table d'investisseurs, crowdfunding, divisions, SCI IS patrimoniale alimentée par les marges
4. Montée en gamme	3-5 ans	Immeubles, promotion, foncier	SCCV, club deals, immobilier d'entreprise, portefeuille de murs commerciaux

D.2 L'organigramme cible (exemple à adapter avec ton expert-comptable)



Flux :

- Les **dividendes** des filiales remontent à la holding (**régime mère-fille**, 95 % exonérés).
- La holding **réinvestit** par des **comptes courants** dans les filiales.
- En cas de détention d'au moins 95 %, l'**intégration fiscale** permet de compenser les bénéfices et les déficits.
- **Conventions de trésorerie et management fees** (facturation par la holding de prestations réelles de direction) à formaliser.

Points de vigilance :

- **Pas de SCI à l'IR sous une holding à l'IS** si tu veux bénéficier des abattements de plus-value des particuliers (la quote-part de la holding est imposée selon les règles de l'IS).
- **Apport-cession (art. 150-0 B ter CGI)** : si tu vends un jour des titres d'une société apportés à la holding, le report d'imposition exige un **réinvestissement de 60 % dans une activité économique** dans les 2 ans. **La gestion de patrimoine immobilier (locatif) n'est pas éligible**. L'éligibilité d'une activité de MdB est à valider avec un fiscaliste.
- Ne pas mélanger l'immobilier d'exploitation et les risques de l'exploitation : les **murs dans une SCI distincte** d'ENMA Formation.
- **Rémunération du dirigeant** : arbitrage salaire (charges sociales, droits retraite, déductible de l'IS) / dividendes (PFU, pas de droits sociaux), à optimiser chaque année.

D.3 Ta « dream team »

- **Notaire** réactif et habitué des professionnels (MDb, divisions).
- **Expert-comptable** spécialisé en immobilier (TVA immobilière, LMNP, holdings).
- **Avocat fiscaliste** pour les montages et les rescrits.
- **Courtier** avec un réseau de banques « investisseurs » (méthode différentielle).
- **Banquier professionnel** ou de gestion privée en direct.
- **Maître d'œuvre ou architecte + 3 artisans fiables** par corps d'état clé.
- **Géomètre-expert, diagnostiqueur**.
- **5 à 10 agents immobiliers** qui t'envoient leurs biens en priorité.
- **Gestionnaire locatif** ou conciergerie si besoin.

D.4 Tableau de bord de l'investisseur (à suivre chaque mois)

- Pipeline : biens analysés / visités / offres / compromis / actes.
- Taux de conversion : il faut en général **100 analyses** → **20 visites** → **5 offres** → **1 affaire**.
- Pour chaque opération en cours : budget / engagé / réalisé, planning, trésorerie.
- Patrimoine : valeur, capital restant dû, **patrimoine net**, LTV global, cash-flow mensuel consolidé, DSCR.
- Fiscalité : échéances de TVA, IS, CFE, taxe foncière.

D.5 Plan d'action à 90 jours (après la formation)

Semaines 1-2

- ☐ Choisir **1 ou 2 zones cibles** (ville et quartiers) et **1 ou 2 stratégies** (par exemple T2 meublés en LMNP + rénovation-revente de T3).
- ☐ Faire une étude de marché complète de la zone (DVF, loyers, démographie, projets).
- ☐ Rencontrer **2 banques** et **1 courtier** pour connaître ta capacité réelle et obtenir un accord de principe.
- ☐ Rendez-vous avec ton **expert-comptable** pour valider la structuration (holding, SAS MdB, SCI IS).

Semaines 3-6

- ☐ Rencontrer **10 agents** et **2 notaires** du secteur.
- ☐ Analyser **30 biens** dans le simulateur, en visiter **8 à 10**.
- ☐ Constituer l'équipe travaux : 1 maître d'œuvre + 3 artisans (visites communes).
- ☐ Faire **3 offres** au prix calculé à rebours.

Semaines 7-12

- ☐ Signer le **premier compromis** avec les conditions suspensives adaptées et la clause de substitution.
- ☐ Déposer le dossier bancaire complet (fiche synthèse, BP, devis, comparables).
- ☐ Créer la structure si nécessaire (SAS MdB ou SCI).
- ☐ Préparer le planning de travaux et la stratégie de location ou de revente.

D.6 Les pièges du débutant

1. **Paralysie par l'analyse** : au bout de 50 analyses, il faut faire une offre.
2. **Surpayer par peur de rater** : il y aura toujours une autre affaire.
3. **Sous-estimer les travaux et les délais**.
4. **Travailler avec des artisans non assurés** ou payer d'avance.
5. **Négliger la fiscalité** ou choisir la structure après l'achat.
6. **Se disperser** sur trop de zones ou de stratégies.
7. **S'endetter sans épargne de précaution** (6 mois de mensualités au minimum).
8. **Faire de l'achat-revente en nom propre** de façon répétée (requalification).
9. **Ignorer la réglementation locative** (DPE, encadrement, Airbnb).
10. **Oublier que c'est un métier de relations** : la confiance des agents, des banquiers et des artisans vaut plus qu'un point de marge.

Checklist du jour 7

- ☐ Je sais estimer des travaux au ratio, puis au devis, avec des aléas.
- ☐ Je sais sécuriser un chantier : assurances, forfait, pénalités, retenue de garantie, réception.
- ☐ Je sais lire un PLU et identifier l'autorisation nécessaire (DP, PC, PA).
- ☐ Je connais la différence entre destination et usage.
- ☐ Je sais les étapes d'une division de logement, d'une mise en copropriété et d'une division parcellaire.
- ☐ J'ai dessiné mon organigramme cible et mon plan d'action à 90 jours.

Quiz du jour 7

1. Qu'est-ce que la garantie biennale et à partir de quand court-elle ?
2. Tu veux transformer un local commercial en logement, sans toucher à la façade. Quelle autorisation d'urbanisme ?
3. Ta SCI dépose un permis de construire de 90 m². Doit-elle recourir à un architecte ?
4. Quel est le délai de recours des tiers contre un permis, et quel est son point de départ ?
5. Quelle est la différence entre changement de destination et changement d'usage ?
6. Quelle étude est obligatoire pour vendre un terrain à bâtir en zone d'argile à risque moyen ou fort ?
7. Pourquoi les obligations de stationnement du PLU sont-elles souvent bloquantes pour une division ?
8. Pourquoi placer les murs d'ENMA Formation dans une SCI distincte ?
9. Quel est le montant maximum de la retenue de garantie sur un marché de travaux, et pour combien de temps ?
10. Quel ratio de conversion garder en tête pour le sourcing ?

Corrigés

1. Elle garantit le **bon fonctionnement des équipements dissociables** pendant **2 ans** à compter de la **réception** des travaux.
2. Une **déclaration préalable** (changement de destination sans modification de la structure porteuse ni de la façade). Vérifie aussi que le PLU autorise l'habitation et les règles de stationnement.
3. **Oui** : une personne morale doit recourir à un architecte quelle que soit la surface (hors exceptions agricoles).
4. **2 mois** à compter du **premier jour d'affichage continu et régulier** du panneau sur le terrain.
5. La **destination** (Code de l'urbanisme) décrit ce pour quoi une construction est faite (habitation, commerce, bureaux...). L'**usage** (CCH, art. L631-7) protège le parc de logements dans les grandes villes et les zones tendues : transformer une habitation en autre chose (y compris en meublé de tourisme) exige une autorisation spécifique.
6. Une **étude géotechnique préalable G1** (loi ELAN).
7. Parce que le PLU impose souvent **1 place (ou plus) par logement créé**, ce qui est rarement réalisable en centre-ville, sans parking sur la parcelle.
8. Pour **séparer le risque d'exploitation** du patrimoine immobilier, générer un **loyer déductible** chez l'exploitant, constituer une **rente** et pouvoir **céder l'entreprise sans les murs**, ou inversement.
9. **5 %** du montant du marché, pendant **un an** à compter de la réception (loi du 16 juillet 1971).
10. Environ **100 biens analysés** → **20 visites** → **5 offres** → **1 affaire signée**.